

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 498/2537 ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
นาย สำเริง สุนันทกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 686, มาตรา 856

จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ในวงเงิน 150,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15.5 ต่อปี จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันในวงเงินดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย กับจำเลยที่ 1 มอบสมุดบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 ซึ่งมีเงินฝากอยู่จำนวน 150,000 บาท ให้โจทก์ยึดถือไว้และยอมให้โจทก์ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวเพื่อนำมาชำระหนี้ได้ การที่โจทก์ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นเพราะโจทก์มีสมุดบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน และไม่ทำให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบกว่าวงเงินที่จำกัดไว้ในสัญญาค้ำประกัน กับ การที่โจทก์ใช้สิทธิถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 มาหักชำระหนี้ก็ไม่เกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เพราะจำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์ถอนเงินฝากประจำมาหักชำระหนี้เมื่อใดก็ได้ แต่โจทก์จะใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ได้ก็ต่อเมื่อจำเลยที่ 1 ได้ผิบนัดแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 กับตามสัญญาค้ำประกันที่ไม่มีข้อความยกเว้นความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ว่าถ้าโจทก์ใช้สิทธิถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำมาหักชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ได้ค้ำกับจำนวนหนี้ที่จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบให้ถือว่าจำเลยที่ 2 เป็นอันหลุดพ้นความรับผิดชอบหรือไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์อีกต่อไป ทั้งไม่มีเหตุผลที่จะพึงให้เข้าใจว่าโจทก์กับจำเลยที่ 2 ทำสัญญากันโดยมีเจตนาให้เกิดผลในลักษณะเช่นนั้น ดังนั้น การที่โจทก์ถอนเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 จำนวน 196,186.28 บาท

มาหักชำระหนี้ จึงไม่เป็นผลให้จำเลยที่ 2 ไม่จำต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ ในวันทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี จำเลยที่ 1 ได้ทำข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา เบิกเงินเกินบัญชีว่าในส่วนที่เกินวงเงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ยอมให้โจทก์คิด ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีอยู่ในขณะที่ จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 มิใช่อัตราดอกเบี้ยที่ตกลงเพิ่มเติมภายหลัง จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบดอกเบี้ยดังกล่าวแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ในวงเงิน 150,000 บาท กำหนด 12 เดือน ตกลงให้ดอกเบี้ยร้อยละ 15.5 ต่อปีทบต้นตาม ประเพณีธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นหลักประกันหนี้ตามสัญญาดังกล่าว จำเลยที่ 2 ได้ เข้าทำสัญญาค้ำประกันการเบิกเงินเกินบัญชีทั้งหมดของจำเลยที่ 1 รวมทั้งดอกเบี้ย โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม นับแต่ทำสัญญาแล้วจำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คส่งจ่ายเงิน เบิกเกินบัญชี และนำเงินเข้าบัญชีเป็นการเดินสะพัดบัญชีกับโจทก์ตลอดมา ครบ กำหนดสัญญาแล้วก็ยังปฏิบัติต่อกันเรื่อยมา ระยะเวลาหลังจำเลยที่ 1 ขาดการติดต่อ และ บัญชีไม่เดินสะพัด โจทก์เตือนให้นำเงินเข้าบัญชี จำเลยที่ 1 ก็เพิกเฉย โจทก์ไม่ ประสงค์ให้จำเลยที่ 1 เดินสะพัดบัญชีต่อไป จึงให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิก สัญญาและแจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ขอให้บังคับ จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อ ปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ให้เบิกเงินเกินบัญชีได้ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท เท่านั้น และไม่เคยยินยอมให้โจทก์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยจำเลยที่ 1 มิได้เป็นลูกหนี้โจทก์จำนวน 50,000 บาท ตามเอกสารท้ายฟ้อง ในการค้ำประกันของจำเลยที่ 2 นั้น จำเลยที่ 1 มีเงินฝากประจำเป็นประกันการชำระหนี้ 150,000 บาท อยู่ก่อน เมื่อโจทก์นำเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 ชำระหนี้แล้ว จำเลยที่ 2 จึงพ้นความรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 50,985.87 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาเล็กน้อยเพียงใด จำเลยที่ 2 ก็ยังคงรับผิดชอบไม่เกินไปกว่าจำนวนที่จำกัดความรับผิดชอบอยู่นั่นเอง หากผลทำให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบเกินกว่าจำนวนที่จำกัดความรับผิดชอบไว้ไม่ อன்றที่โจทก์ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา ก็เป็นที่เห็นได้โดยชัดแจ้งว่าเป็นเพราะโจทก์มีสิทธิที่จะถอนเงินฝากประจำจากบัญชีที่จำเลยที่ 1 มอบให้โจทก์ยึดถือไว้มาหักชำระหนี้ได้ และที่จำเลยที่ 1 ตกลงยอมให้โจทก์ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำมาหักชำระหนี้ได้ก็หาได้เกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 ทำกับโจทก์ไม่ เพราะเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวนั้น ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ข้อ 7 ประกอบด้วย ข้อ 5

โจทก์มีสิทธิที่จะถอนมาหักชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเสียเมื่อใดก็ได้ โดยมี
ต้องแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบ ไม่ว่าหนี้จะถึงกำหนดชำระ และจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้
ผิดนัดแล้วหรือไม่ ส่วนหนี้ที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้โจทก์จะใช้
สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ชำระได้ต่อเมื่อจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 เว้นแต่จะมีเหตุหนึ่งเหตุใดเกิด
ขึ้นอันจะเป็นเหตุให้โจทก์อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ได้ทันที แม้จะยังไม่
ถึงกำหนดหรือจำเลยที่ 1 มิได้ผิดนัดดังที่กำหนดไว้ในสัญญาค้ำประกันข้อ 2 ทั้ง
ตามสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 ทำกับโจทก์ ก็ไม่มีความตอนใดระบุยกเว้นความ
รับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ไว้ว่า ถ้าโจทก์ใช้สิทธิถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำที่ยึดถือ
ไว้นามาหักชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ได้ค้ำกับจำนวนหนี้ที่จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับ
ผิด ให้ถือว่าจำเลยที่ 2 เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หรือไม่จำเป็นต้องร่วม
รับผิดชอบโจทก์อีกต่อไป ยิ่งกว่านั้นยังไม่มีเหตุผลใดที่จะพึงให้เข้าใจว่าโจทก์กับ
จำเลยที่ 2 ทำสัญญากันโดยมีเจตนาที่จะให้เกิดผลในลักษณะเช่นนั้น ดังนั้น ที่โจทก์
ถอนเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 จำนวน 196,186.28 บาทมาหักชำระหนี้จึงไม่เป็น
เหตุให้จำเลยที่ 2 ไม่จำเป็นต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้
ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดชอบชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์ มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า
จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีหรือไม่ ปรากฏตามเอกสารหมาย
จ.6 และ จ.7 ว่าในวันทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี จำเลยที่ 1 ได้ทำข้อตกลงเพิ่มเติม
ต่อท้ายสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีว่า ในส่วนที่เกินกว่าวงเงินตามสัญญาเบิกเงินเกิน
บัญชียอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยนี้จึงเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยที่มีอยู่ในขณะที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 มิใช่อัตราดอกเบี้ย
ที่ตกลงเพิ่มเติมในภายหลัง จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยดังกล่าวแก่
โจทก์ด้วย

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบหนี้รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมตามคำพิพาทษาศาลชั้นต้นแก้โจทก์ และให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และฎีกาแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความทั้งสองศาลรวม 1,500 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพาทษาศาลอุทธรณ์

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพาทษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>